

次のⅠ及びⅡの【見解】は、常習一罪などの実体法上一罪の関係にある数個の可罰的行為についての勾留の効力に関する考え方を述べたものである。これらの【見解】のいずれかを前提に、後記【事例】における権利保釈の除外事由に関する判断について述べた後記アからカまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 一罪の一部を構成する可罰的行為についての勾留の効力は、起訴の有無にかかわらず、当然に他の部分に及ぶ。
- Ⅱ. 一罪の一部を構成する可罰的行為についての勾留の効力は、起訴の有無にかかわらず、他の部分に及ばない。

【事 例】

甲は、平成〇〇年3月10日（a事件）に甲が経理係長として勤務する株式会社V所有の現金100万円を横領したという業務上横領事件で、同年5月1日、逮捕され、引き続き勾留された上、勾留中のまま起訴された。甲には、同年3月12日（b事件）と同年4月15日（c事件）に、同様に株式会社V所有の現金各200万円を横領したという業務上横領の余罪があり、これらの事件はいまだ起訴されていない。

a事件の第一回公判期日前である同年6月1日、甲の弁護人から、保釈請求がなされた。

なお、a事件とb事件は包括一罪の関係にあり、これらとc事件は併合罪の関係にある。

【記 述】

- ア. Ⅰの考え方に立ったとき、a事件に関して、甲が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がなくても、b事件に関して、それがある場合には、権利保釈は認められない。
- イ. Ⅰの考え方に立ったとき、a事件に関して、甲が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がなくても、c事件に関して、それがある場合には、権利保釈は認められない。
- ウ. Ⅰの考え方に立ったとき、甲が常習としてa事件を犯したものであるか否かを判断するために、c事件の存在を考慮することは許されない。
- エ. Ⅱの考え方に立ったとき、a事件に関して、甲が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がなければ、b事件に関して、それがある場合であっても、この点を理由として権利保釈が否定されることはない。
- オ. Ⅱの考え方に立ったとき、a事件に関して、甲が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がなければ、c事件に関して、それがある場合であっても、この点を理由として権利保釈が否定されることはない。
- カ. Ⅱの考え方に立ったとき、甲が常習としてa事件を犯したものであるか否かを判断するために、b事件の存在を考慮することは許されない。

1. ア ウ カ 2. ア エ オ 3. ア オ カ
4. イ エ オ 5. ウ エ カ

No70	権利保釈と勾留理由	正答率
H20-37	正解	77%
	2	

ア 正しい

本問では、a事件で起訴され勾留されている甲について、a事件については権利保釈の除外事由(89条各号)はないが、余罪であるb事件につき除外事由がある場合に、権利保釈が認められるか否かが問題となる。そして、権利保釈の除外事由を勾留理由とされていない余罪について考慮してよいか否かは、実体法上の一罪の関係にある数個の可罰的行為についての勾留の効力をいかに解するかにより、結論が異なり得る。この点、Iの考え方は、一罪の一部を構成する可罰的行為についての勾留の効力は、起訴の有無にかかわらず、当然に他の部分に及ぶとする見解である。このようなIの考え方を前提とすると、本問では、a事件についての勾留の効力は、a事件と包括一罪として実体法上一罪の一部を構成する関係にあり、いまだ起訴されていないb事件に当然に及ぶ。そして、Iの考え方によれば、本問では、b事件は表面的には勾留理由とされていないが、潜在的には勾留の根拠となっているといえ、権利保釈の除外事由を、勾留理由とされていないb事件について考慮することが認められる。よって、Iの考え方に立ったとき、a事件に関して、甲が罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由(89条4号)がなくても、b事件に関してそれがある場合には、権利保釈は認められない。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

本問では、a事件で起訴され勾留されている甲について、a事件については権利保釈の除外事由はないが、余罪であるc事件につき除外事由がある場合に、権利保釈が認められるか否かが問題となる。Iの考え方を前提とすると、本問では、c事件はa事件とは併合罪の関係にあり、一罪の一部を構成する可罰的行為にはあたらない以上、a事件についての勾留の効力は、c事件には及ばない。そうだとすると、Iの考え方によれば、本問では、c事件は表面的にも潜在的にも勾留の根拠となっているとはいえ、権利保釈の除外事由を、勾留理由とされていないc事件について考慮することは認められない。よって、Iの考え方に立ったとき、a事件に関して、甲が罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由がない以上、c事件に関してそれがあっても、権利保釈は認められる。したがって、本記述は誤っている。

ウ 誤っている

本問では、a事件が、常習一罪として実体法上一罪の関係にあるか否かを判断するために、余罪であるc事件の存在を考慮することが許されるか否かが問題となる。この点、常習性とは、反復して特定の行為をなす習癖をいい、常習性の有無は、その行為者の前科・前歴、性格・素行、行われた行為の動機・態様、犯行の回数などを総合して認定される。他方で、Iの考え方は、勾留の効力がどこまで及ぶかに関するものであり、常習性の有無の判断とは無関係である。よって、Iの考え方に立つか否かとは関係なく、本問では、甲が常習としてa事件を犯したものであるか否かを判断するために、c事件の存在を考慮することは許される。したがって、本記述は誤っている。

エ 正しい

本問では、a事件で起訴され勾留されている甲について、a事件については権利保釈の除外事由はないが、余罪であるb事件につき除外事由がある場合に、権利保釈が認められるか否かが問題となる。この点、IIの考え方は、一罪の一部を構成する可罰的行為についての勾留の効力は、起訴の有無にかかわらず、他の部分に及ばないとする見解である。このようなIIの考え方を前提とすると、本問では、a事件についての勾留の効力は、たとえa事件とb事件が一罪の一部を構成する関係にあるとしても、起訴の有無にかかわらず、b事件には及ばない。そうだとすると、IIの考え方によれば、本問では、

b事件は表面的にも潜在的にも勾留の根拠となっているとはいえ、権利保釈の除外事由を、勾留理由とされていないb事件について考慮することは認められない。よって、Ⅱの考え方に立ったとき、a事件に関して、甲が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がなければ、b事件に関して、それがある場合であっても、この点を理由として権利保釈が否定されることはない。したがって、本記述は正しい。

オ 正しい

本問では、a事件で起訴され勾留されている甲について、a事件については権利保釈の除外事由はないが、余罪であるc事件につき除外事由がある場合に、権利保釈が認められるか否かが問題となる。Ⅱの考え方を前提とすると、本問では、c事件はa事件とは併合罪の関係にあり、公訴事実の同一性を欠く別個の事件である以上、a事件についての勾留の効力は、c事件には及ばない。そうだとすると、Ⅱの考え方によれば、本問では、c事件は表面的にも潜在的にも勾留の根拠となっているとはいえ、権利保釈の除外事由を、勾留理由とされていないc事件について考慮することは認められない。よって、Ⅱの考え方に立ったとき、a事件に関して、甲が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がなければ、c事件に関して、それがある場合であっても、この点を理由として権利保釈が否定されることはない。したがって、本記述は正しい。

カ 誤っている

本問では、a事件が、常習一罪として実体法上一罪の関係にあるか否かを判断するために、余罪であるb事件の存在を考慮することが許されるか否かが問題となる。この点、Ⅱの考え方は、勾留の効力がどこまで及ぶかに関するものであり、常習性の有無の判断とは無関係である。よって、Ⅱの考え方に立つか否かとは関係なく、本問では、甲が常習としてa事件を犯したものであるか否かを判断するために、b事件の存在を考慮することは許される。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述はア、エ、オであり、したがって、正解は肢2となる。

